

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006954-19.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **THIAGO CERQUEIRA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS.**

THIAGO CERQUEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela **JUSTIÇA PÚBLICA** por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, porque no dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 15h40, na Rua Carlos de Souza Nazaré, altura do nº 20, República, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo 15 (quinze) invólucros plásticos contendo em seu interior *Cannabis sativa L.*, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas) e 18 (dezoito) *eppendorfs* contendo cocaína, pesando aproximadamente 10,8g (dez gramas e oito decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls.20/22 e laudo de constatação a fls.12/14).

Consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de hora e local acima apontadas, o acusado portava 01 (uma) munição da marca CBC, calibre 9MM (auto de exibição e apreensão a fls.20/22), munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a denúncia, no dia dos fatos, policiais civis receberam denúncia anônima informando que no local acima apontado havia um indivíduo comercializando drogas.

Diante disso, os policiais civis se dirigiram ao local apontado na

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denúncia anônima, oportunidade em que avistaram o acusado, cujas características coincidiam com as descritas na denúncia.

Assim, os policiais permaneceram no local observando o acusado e constataram que diversas pessoas dele se aproximavam e, em seguida, deixavam o local, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Apurou-se também que, em revista pessoal, os policiais encontraram no interior dos bolsos do acusado 15 (quinze) invólucros plásticos de maconha, 10 *eppendorfs* de cocaína, uma munição calibre 9MM, bem como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.

Em 17 de maio de 2017, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 175/176).

O acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 181/182), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária (fls. 184).

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência parcial da ação imputando ao acusado apenas o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****4ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), pelo laudo de constatação (fls. 13/15), pelo laudo pericial (191/192, 193/195 e 196/198).

Com efeito, os laudos periciais encartados apontaram que as substâncias, que teriam sido encontradas em poder do acusado, apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha, substâncias essas que causam dependência ao usuário, e fazem parte da lista de psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Significa dizer, tratavam-se de substâncias entorpecentes aquelas encontradas e apreendidas nos autos.

Contudo, quanto à autoria, esta é duvidosa.

É sabido que é perfeitamente possível conforme entendimento sedimentado em nossos tribunais a condenação por tráfico de drogas apenas com base em apenas no depoimento dos policiais.

Ocorre que, no presente caso, a prova deve ser analisada com cautela, tendo em vista que o depoimento prestado pelo réu em audiência de custódia é confirmado pelo laudo de IML e pela instauração de inquérito para apuração de delito de abuso de autoridade.

Assim, neste caso, a análise baseada apenas com o depoimento policial, coloca em dúvida quanto à autoria. Vejamos:

Na delegacia, o acusado permaneceu calado.

Em juízo o réu afirmou que estava trabalhando, havia acabado de voltar do almoço e estava oferecendo roupas aos clientes que passavam. Os policiais chegaram e já o abordaram, segurando fortemente em seu braço, anunciando que ele estava preso e o colocando na viatura. Os policiais começaram a ameaça-lo e agredi-lo para que assumisse o tráfico, caso contrário, lhe imputariam um estupro. Na delegacia também foi fortemente agredido. Informaram que ele ou assinaria por um estupro ou por um tráfico, mas ele não assinou. No outro dia foi levado para audiência de custódia por outros policiais, onde relatou as agressões. Que o segundo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policial lhe deu vários socos na cabeça. Tem 27 anos. Foi processado por furto, mas acredita que não deu em nada. Nega a denúncia de homicídio. Tem algumas tatuagens.

O depoimento do réu vem confirmado pelo laudo do IML de fls. 122, que constatarem as agressões, pelo termo de audiência de custódia de fls. 117 que descreve exatamente as mesmas agressões relatadas em juízo, pela instauração de inquérito por abuso de autoridade (nº 0006954-19.2017.8.26.0050), bem como pelo depoimento da **testemunha de defesa Patrícia**, que embora não tenha visto a abordagem, confirma que o acusado estava trabalhando no momento da prisão.

O depoimento da testemunha Patrícia também condiz com o do acusado quando afirma que toda a abordagem foi muito rápida, que do momento em que foi avisada da ocorrência até sair da loja o acusado já estava dentro da viatura. Também condiz quando o acusado afirma que havia acabado de voltar do almoço e que estava com peças de roupas em suas mãos. A testemunha também informa que é procedimento padrão do estabelecimento revistar a bolsa dos funcionários todo fim de expediente e nunca foi encontrado nada na bolsa do acusado.

Na delegacia o policial civil Otávio Hossepian Ferreira afirmou que estava trabalhando juntamente com o seu colega quando receberam uma denúncia anônima de voz masculina, informando que um sujeito de cor parda, altura mediana, vestindo uma camiseta OAKLEY e calça jeans, estaria vendendo drogas, próximo ao Shopping Mirage e que referido sujeito seria autor de um homicídio em São Sebastião. Que ficaram 10 minutos observando o acusado e resolveram o abordar, em revista pessoal encontram no bolso da calça 15 trouxinhas de maconha e 10 ependorf de cocaína, além de uma munição e R\$50,00. Indagado o acusado confessou que vendia os entorpecentes, momento em que foi dado voz de prisão em flagrante. Na delegacia ao realizarem uma revista mais apurada, foi retirada a algema do acusado que começou a agredi-lo e tentando tirar a arma de sua cintura, para conte-lo entraram em uma luta corporal. Ao imobiliza-lo foi encontrado ainda 08 ependorf de cocaína em sua cueca.

Em juízo, o policial civil Otávio Hossepian Ferreira reconheceu o réu e afirmou que receberam um telefonema, em denúncia anônima, estaria efetuando a venda de substância entorpecente defronte à porta de entrada do Shopping Mirage, perto da 25 de março.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Informa que o denunciante passou corretamente as características físicas e da roupa. Foram até o local, ficaram de campana por 05 a 10 minutos e resolveram abordar o acusado. Com ele foi encontrado cocaína e maconha, não se recorda da quantidade. Dispõe que o acusado confessou o delito, e que ele estava muito exaltado. Por conseguinte, foi levado até a delegacia. Na delegacia o acusado se recusava a assinar, ao realizar uma revista minuciosa foi encontrado mais drogas na cueca. Também foi encontrado dinheiro, e uma munição. Nunca viu o réu antes. Na denúncia também foi informado que o acusado tinha praticado um homicídio. Não se recorda exatamente onde estava a munição. Que o réu não correu no momento da abordagem.

Na delegacia o depoimento do policial civil **Danilo Giovanni Giovannetti** foi idêntico ao do policial Otávio.

Em juízo **policial civil Danilo Giovanni Giovannetti** afirmou que se recorda do acusado. Dispõe que chegou uma denúncia anônima descrevendo as características físicas e o local onde um indivíduo estaria praticando tráfico. Na denúncia também foi informado que o indivíduo também teria praticado um homicídio no litoral. Ao chegaram ao local logo identificaram o sujeito e resolveram aborda-lo e encontram as drogas e dinheiro. Na delegacia, entraram em contato da delegacia de São Sebastião que confirmou que o acusado foi reconhecido no homicídio tentado. Quando foram fazer uma revista minuciosa, o acusado tentou reagir e foi imobilizado, momento em que foi encontrado mais uma quantidade de drogas em sua cueca. Não conhece o réu. Ninguém interferiu quando da abordagem do réu.

Observa-se que os depoimentos em muito se aproximam, contudo o policial Danilo **não se recorda da munição**, em tese, encontrada com o réu, o que mais uma vez coloca em dúvida a descrição dos fatos narrados.

É certo que existe uma *probabilidade* de que os fatos ocorreram como sustentado pelo Ministério Público. Entretanto, no processo criminal tudo deve ser cabalmente provado, sem nenhuma sombra de dúvida, os fatos devem ser realmente esclarecidos, em todos os seus detalhes e circunstâncias, nada pode ser presumido.

Na ausência de certeza quanto à acusação, vigora o princípio do *in dubio pro reo*.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Acerca da hipótese, o renomado mestre Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de Processo Penal Comentado, 7ª edição, pág. 672, recomenda:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

Ademais, o Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado do juiz, exceto nos crimes sujeitos ao Tribunal do Júri, e considerando que não resta plenamente comprovado que o acusado estava comercializando drogas ilícitas no momento em que foi abordado e preso, acolho as razões expendidas pela Douta defesa porque, como já dito, a dúvida deve sempre beneficiar o réu.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA INSUFICIENTE - ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA PELO APELADO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - INCONCLUSIVOS - DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE - MEROS INDÍCIOS PARA CONDENAÇÃO - INSUFICIENTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a materialidade do delito restar comprovada, a autoria se mostra duvidosa, diante dos inconclusivos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação e da negativa apresentada pelo apelado e pelo menor que o acompanhava. 2. Muito embora existam sérios indícios da ocorrência do delito, o mesmo não se pode afirmar no que concerne à autoria, tendo em vista que o conjunto probatório se mostra precário em se a droga ¿dispensada¿ da motocicleta pertencia exclusivamente ao apelado ou se este tinha conhecimento de que o menor que o acompanhava a portava. 3. No Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria fundada em indícios. 4. Sendo a prova insuficiente para a demonstração do crime, pois não permite o contexto probatório esclarecer se o réu praticou, ou não, a atividade ilícita, deve militar em seu favor o princípio do in



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dubio pro reo. 5. Recurso a que se nega provimento.

Pelo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para **ABSOLVER** o acusado THIAGO CERQUEIRA SANTOS., qualificado nos autos, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, da imputações que lhe são feitas neste processo.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquivem se os autos.

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

Cristina Escher

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**